

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 372/2542 พนักงานอัยการ จังหวัด หนองคาย โจทก์  
นาง ประมูล บุตดีคำภา จำเลย  
พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 27

เมทแอมเฟตามีนที่จำเลยได้ลักลอบนำหรือพาเข้ามา ในราชอาณาจักรเป็นของ ที่มีไว้เป็นความผิดซึ่งไม่อาจ เสียภาษีได้ การที่จำเลยพาเข้ามาในราชอาณาจักรนั้น มิใช่เป็นการนำหรือพาเข้ามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยง การเสียภาษีศุลกากร จำเลยจึงไม่มีความผิดตาม พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 นอก เหนือจาก ความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 65 วรรค สอง

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ. 2522 มาตรา 11, 12(1), 18 วรรคสอง, 62 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 65, 66, 102 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27, 32 พระราชบัญญัติให้บำเหน็จในการปราบปรามผู้กระทำความผิด พ.ศ. 2489 มาตรา 4, 5, 6, 7, 8, 9 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 กับให้ริบของกลางทั้งหมด จ่ายเงิน สิบบนแก่ผู้นำจับและจ่ายเงินรางวัลแก่เจ้าพนักงานผู้จับตามกฎหมาย

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 11, 12(1), 18 วรรคสอง, 62 วรรคสอง ลงโทษปรับกระหนงละ 2,000 บาท รวมปรับ 4,000 บาท มีความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ลงโทษจำคุก 2 ปี และมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง, 65 วรรคสอง, 66 วรรคหนึ่ง เป็นการกระทำความผิดเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามมาตรา 65 วรรคสอง ซึ่งเป็นบทกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ลงโทษประหารชีวิตจำเลยให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณานับเป็นเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 คงลงโทษตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง ปรับ 2,000 บาทลงโทษตามพระราชบัญญัติศุลกากร จำคุก 1 ปี และลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ จำคุกตลอดชีวิต เมื่อรวมโทษทุกกระทงความผิดแล้ว คงจำคุกตลอดชีวิต และปรับ 2,000 บาทริบเมทแอมเฟตามีนของกลาง จ่ายเงินสินบนแก่ผู้นำจับและจ่ายเงินรางวัลแก่เจ้าพนักงานผู้จับตามกฎหมาย คำขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ขอให้ลงโทษสถานเบา

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 12(1)สำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522เมื่อลดโทษกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบด้วยมาตรา 52(2) แล้ว คงจำคุกจำเลย 25 ปี เมื่อรวมกับโทษความผิดอื่นตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นแล้วรวมจำคุก 26 ปี และปรับ 2,000 บาท นอกจากที่แก้ไขเป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกาขอให้ลงโทษสถานเบา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาธงโทษจำเลยในสถานเบาที่สุด เป็นคุณแก่จำเลยมากอยู่แล้วไม่มีเหตุที่ศาลฎีกาจะเปลี่ยนแปลงแก้ไข ฎีกาของ จำเลยฟังไม่ขึ้น อนึ่ง ที่โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้ลักลอบนำหรือพาเมทแอมเฟตามีนอัน เป็นของต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีศุลกากรตามพระ ราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 นั้น ศาลฎีกาเห็นว่า เมทแอมเฟตามีนที่ จำเลยได้ลักลอบนำหรือพาเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นของที่มีไว้เป็นความผิดไม่อาจ เสียภาษีได้ การที่จำเลยนำหรือพาเข้ามาในราชอาณาจักรนั้น มิใช่เป็นการนำหรือพา เข้ามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงการเสียภาษีศุลกากรศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากรพ.ศ. 2469 มาตรา 27 อีกกระทงหนึ่ง และศาลอุทธรณ์ภาค 1พิพากษายืน จึงไม่ชอบ และที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 รวมโทษ ปรับตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 อีก 2,000 บาทนั้นไม่ถูกต้อง ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขเสียให้ถูกต้อง"

พิพากษาแก้เป็นว่า ยกฟ้องโจทก์ในความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 และปรับ 1,000 บาทไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 29, 30นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 1

(วิเทพ ศิริพากย์-ไพโรจน์ คำอ่อน-ชวลิต ศรีสง่า)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ